МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИССЫН ТАМГЫН ГАЗАР

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 65 06, Факс: (976-11) 32 02 84,
И-мэйл: info@nhrcm.gov.mn, Вэбсайт: www.nhrcm.gov.mn

2020.08.26 № 4/547
танай 2020.08.04 -ны № 3/158 -т

ЖЕНДЭРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ
АЖЛЫН АЛБАНЫ ДАРГА
Т.ЭНХБАЯР ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, түүнтэй холбоотой гомдлыг хянан шийдвэрлэхэд баримтлах удирдамжийн төсөлтэй танилцаад дараах саналыг хүргүүлж байна. Үүнд:

- Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1-т Энэ хуулийн 14 дүгээр зүйлээс бусад зүйл, заалтыг зөрчсөн нь Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст гомдол гаргах үндэслэл болно" гэж заасны дагуу Комисс тус хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.7-д заасан бэлгийн дарамтын талаарх гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэж ирсэн. Хүний эрхийн Үндэсний Комисс гомдол, мэдээлэл хүлээн авах, шалгах, шийдвэрлэх үйл ажиллагааг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд заасан байдаг. Энэхүү удирдамжийн гарчиг нь "Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, түүнтэй холбоотой гомдлыг хянан шийдвэрлэхэд баримтлах удирдамж" гэснээс үзэхэд Комиссын гомдол шийдвэрлэх үйл ажиллагааг хуулиас гадуур удирдамжаар зааж өгч буй мэт агуулгатай байгаа тул гарчигт заасан нэршлийг удирдамжийн агуулгад нийцүүлэн өөрчлөх;

- Удирдамжийн зорилго хэт ерөнхий, хэнд чиглэх нь тодорхойгүй байгаа нь удирдамжийн бүтэц, агуулгыг бүрэн дүүрэн боловсруулах, цаашид ашиглахад хүндрэл учруулах магадлалтай байх тул уг удирдамжийг хэнд, ямар субъектэд зориулж гаргаж байгааг тодорхой зааж өгөх;

- Ажлын байран дахь бэлгийн дарамттай холбоотой гомдлыг шийдвэрлэхэд ажил олгогч болон гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх эрх бүхий этгээд юуг нэн тэргүүнд анхаарах, ялангуяа хохирогчийн аюулгүй байдал, нууцлалыг хэрхэн хангаж ажиллах, энэ төрлийн гомдол бусад төрлийн гомдлоос ялгагдах онцлог, хохирогчийн сэтгэл зүйн онцлог, хохирогчид үүсэх нөхцөл байдал зэргийг багтаасан мэдээллийг нэмж тусгах;

- Бэлгийн дарамттай холбоотой гомдол гаргах үе шатын зураглал хэсэгт төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн ажилтан, албан хаагч гомдол гаргах үе шатын ялгааг оруулах, хохирогч хаана хандаж гомдол гаргах боломжтой эсэхийг тодорхой харуулсан зураглалыг энгийн ойлгомжтой хэлбэрээр гаргаж, удирдамжийн 5 дугаар бүлэгт байгууллага тус бүрээр схемчлэн оруулж өгөх;

- Мөн "ажлын байран дахь бэлгийн дарамттай холбоотой гомдол гаргах хэлбэр, шаардлага, хүлээн авч бүртгэх, хянан шалгах, үнэлэх, хариу мэдэгдэх" бүлэгт эрх бүхий байгууллагуудын чиг үүргийг хууль болон журамд заасан заалтыг шууд хэлбэрээр ямар ч тайлбаргүй, хэт нарийвчилсан байдлаар оруулсан нь уг

000000277

удирдамжийг ашиглаж буй этгээдийг төөрөгдүүлэх, ойлгомжгүй байдал үүсгэх, улмаар хохирогчийг залхаах байдалд хүргэж болзошгүйг анхаарч, чухал зайлшгүй шаардлагатай мэдээллийг ойлгомжтой хэлбэрээр оруулах;

- Удирдамжийн 5 дугаар бүлэгт тусгасан байгууллагуудын хүрээнд ажлын байран дахь бэлгийн дарамтын талаарх гомдлыг хянан шийдвэрлэхэд анхаарах асуудлыг илүү тодорхой гаргаж тавих, энэ хүрээнд ёс зүйн болон сахилгын, бусад хяналтын хорооны бүрэлдэхүүнд тавигдах мэдлэг, чадвар туршлага, ёс зүйн талаарх шаардлагыг санал болгох;

-Үг үсгийн алдаа, найруулгыг дахин нягтлах, хуулийн нэр томьёог аль болох хялбар, энгийн ойлгомжтой байдлаар хэрэглээнд нэвтрүүлэхэд анхаарах зүйтэй байна.

Түүнчлэн төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн ажилтан, албан хаагчдад зориулсан хоёр удирдамжийн Хүний эрхийн Үндэсний Комисст гомдол гаргах хэсэгт заасан мэдээллүүд ялгаатай байгааг засах, мөн Комисст уг асуудлаар гомдол гаргахын өмнө заавал захиргааны журмаар шийдвэрлүүлсэн, эсхүл аль нэг байгууллагад хандсан байхыг шаардахгүй тул ажлын байрны бэлгийн дарамтад өртсөн ажилтан шууд Комисст гомдол гаргах боломжтойг анхаарч, энэ хүрээнд мэдээллийг шинэчлэх шаардлагатай байна.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГА Ч.АЛТАНГЭРЭЛ